Tarih & Sayı: 12/07/2021_166

Yasal Mevzuat ***: 4857 Sayılı İş Kanunu, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği***

Resmi Gazete Tarih & Sayı ***: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarafından Uzaktan Çalışma Gün Bildirimine İlişkin 05.07.2021 Tarihli Genel Yazı Yayınlandı.***

05.07.2021 tarihli E-51592363-010.07.01-27387564 sayılı genel yazıda uzaktan çalışma gün bildirimine ilişkin usul ve esaslara dair düzenlemelere yer verilmiştir.

Kurumun 02.06.2021 tarihli 25647141 sayılı genel yazısında sigortalıların ay içerisindeki uzaktan çalışma gün sayısının girilebileceği alanlar aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesine eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler uyarınca;

- Uzaktan çalışma sözleşmesinin yazılı olarak yapılmasının zorunlu olduğu,
- Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresinin iş sözleşmesinde belirtilmesinin gerektiği,
- Görülen işin tamamı uzaktan çalışarak yapılabileceği gibi bir kısmının uzaktan bir kısmının da işyerinde çalışılarak yerine getirilmesi (yazılı olarak sözleşme yapılması kaydıyla karma sözleşme yapılmasının da) mümkün olabileceği,
- Çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan sigortalılar bakımından uzaktan çalışma gün sayısına ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatili günlerinin dâhil edileceği; işyerinde ve uzaktan çalışmayı birlikte içeren karma sözleşmeler ile çalıştırılan sigortalılar bakımından ise yalnızca fiilen uzaktan çalışılan günlerin uzaktan çalışma gün sayısı olarak bildirileceği,
- Ek olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nda ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde ulusal bayram ve genel tatil günleri ile yıllık ücretli izin ya da hafta tatiline hak kazanma bakımından uzaktan çalışanlar ile işyerinde çalışanlar bakımından farklı bir uygulama bulunmayacağı,
- Bu kapsamda aylık prim ve hizmet belgesine/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde uzaktan çalışma gün sayısının ve prime esas gün sayısının bildirilmesinde bu esaslara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Açıklanan bu hususlar uyarınca yapılacak işlemler özetle aşağıdaki şekildedir.

➢ **Çalışma Süresinin Tamamında Uzaktan Çalışan Bir Sigortalının Tatil Günleri Bakımından:**

İlgili genel yazı uyarınca; çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenecek olup söz konusu günler de prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilecektir. Böylece; çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir işçinin hafta tatili günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecek olup prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı sisteme 30 gün olarak girilecektir.

➢ **Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Uzaktan Çalışmaya İlişkin Olarak Yapılacak Bildirimlerde:**

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerine ilişkin olarak; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan sigortalılara kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenmekte ve prim ödeme gün sayısı olarak da bildirilmektedir. İlgili düzenlemeler uyarınca; çalışma süresinin tamamında uzaktan çalışan bir işçinin çalışmayarak geçirdiği ulusal bayram ve genel tatil günleri de uzaktan çalışma günleri arasında bildirilecektir. Prim ödeme gün sayısı ve uzaktan

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr

çalışma gün sayısı da sisteme 30 gün olarak girilmelidir.

- **Karma Sözleşme İle Çalıştırılan İşçiler Bakımından Bildirimlerde:**

İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışma modellerinin karma olarak uygulandığı işyerleri bakımından işçiler açısından yapılacak bildirimlerde; söz konusu çalıştırılan sigortalının sadece fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir. İşyerinde çalışma ve uzaktan çalışmayı bir araya getiren karma sözleşmeler ile çalıştırılan işçilerin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da sayılan ulusal, remi, dini bayram günleri ile genel tatil günler, hafta tatili günleri, işyerinde çalıştığı günler her durumda prim gün sayısına dâhil edilecektir ancak uzaktan çalışma gün sayısına dahil edilmeyecektir.

- **İşçinin Çalışma Süresinin Yarısını Uzaktan Çalışarak, Yarısını İş Yerinde Çalışarak Geçirmesi Durumunda Yapılacak Bildirimlerde:**

Söz konusu işçiler bakımından yapılacak bildirimlere ilişkin olarak; işyerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecek şekilde bildirim yapılacaktır.

- **Süreklilik Arz Etmeyen Geçici Durumlar İçin İşyerine Giden İşçiler Bakımından Yapılacak Bildirimlerde:**

Söz konusu işçiler bakımından işbu durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek yoktur. Uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı bildirimde esas alınacaktır.

Söz konusu genel yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

05.07.2021 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Yazısı

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

BORADEN BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Maltepe Mah. Yedikule Çırpıcı Yolu Sok. Avrupa Kale Ofis 9.Blok No: 2 Kat: 2/5 Cevizlibağ – Zeytinburnu / İSTANBUL
T:+90 (212) 482 03 01 - F:+90 (212) 483 29 22 www.boraden.com.tr - info@boraden.com.tr